

# พระราชบัญญัติ

## วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ตูพานิช

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

## วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา...

- ▶ บอกความหมายของการพยาบาล การผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
- ▶ บอกวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล
- ▶ บอกประเภท คุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ การพัฒนาวิชาชีพของสมาชิกสามัญ
- ▶ อธิบายการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ
- ▶ อธิบายคุณสมบัติ หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาฯ
- ▶ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
- ▶ สิทธิและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทลงโทษ

# แผนการสอน

- ▶ อาจารย์...สอนหัวข้อนี้ทั้งหมด 4 ชม.  
บรรยายประกอบ powerpoint และยกตัวอย่าง
- ▶ เรียน 45-60 นาที พัก 10-15 นาที
- ▶ ร่วมอภิปราย และซักถามข้อสงสัยได้ตลอดการสอน

## นักศึกษา...ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐

- ข้อบังคับสภาการพยาบาลและประกาศสภาการพยาบาล เช่น

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำ พ.ศ.๒๕๕๐

ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องห้ามมิให้ยา Diclofenac พ.ศ.๒๕๖๒

ក្បួនមាឌ >>



<< ទំនិញធន

# กฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ.๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
- ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสภาการพยาบาล
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯที่เกี่ยวข้อง

# กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๔๑๐ และฉบับเพิ่มเติมแก้ไข

พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

# ความสำคัญของกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ

- ๑ ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
- ๑ ควบคุมการประกอบวิชาชีพ และรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
- ๑ ควบคุมไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมากระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
- ๑ สงวนงานของวิชาชีพ
- ๑ คุ้มครองผู้รับบริการ
- ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความมั่นคงในวิชาชีพ



# วิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ

## กฎหมาย

พ.ร.บ.การแพทย์

พ.ศ.๒๔๖๖

พ.ร.บ.ควบคุมการ  
ประกอบโรคศิลปะ

พ.ศ.๒๔๗๙

พ.ร.บ.วิชาชีพ

การพยาบาลและ

การผดุงครรภ์

พ.ศ.๒๕๒๘, ๒๕๔๐

## องค์กรวิชาชีพ

สภาการแพทย์

คณะกรรมการควบคุม  
การประกอบ  
โรคศิลปะ

สภา

การพยาบาล

## ใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบ  
โรคศิลปะ

ใบอนุญาต  
ประกอบโรคศิลปะ

ใบอนุญาต  
ประกอบวิชาชีพฯ

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล  
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐

# พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พ.ศ.๒๕๕๐

- ▶ บททั่วไป (มาตรา ๑-๔)
- ▶ หมวด ๑ สภาการพยาบาล (มาตรา ๖-๑๐)
- ▶ หมวด ๒ สมาชิก (มาตรา ๑๑-๑๓)
- ▶ หมวด ๓ คณะกรรมการ (มาตรา ๑๔-๒๓)
- ▶ หมวด ๔ การดำเนินงานกิจการของคณะกรรมการ (มาตรา ๒๔-๒๖)
- ▶ หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพฯ (มาตรา ๒๗-๔๕)
- ▶ หมวด ๕ ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา ๔๕ ทวิ-๔๕ จัตวา)
- ▶ หมวด ๖ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๔๖-๕๒)

## มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ ”

## มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

## มาตรา ๓

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติ  
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

# ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพฯ พิจารณาจาก...

## ๑. นิยามศัพท์...**มาตรา ๔**

ออกข้อบ<sup>๑</sup>พ

-วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

-การพยาบาล

-การผดุงครรภ์

-การประกอบวิชาชีพการพยาบาล -การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

-ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล -ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

(ดูรายละเอียดที่ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ มาตรา ๔)

## ๒. ข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบ  
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๖๒, ๒๕๖๔  
(รอเรียนรายละเอียดกับ อ.อภิชญา กิ่งซ่า)

## นิยามศัพท์...มาตรา ๔

**วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์** หมายความว่า  
วิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์

**การพยาบาล** หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับ  
การดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค  
และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำ  
การรักษาโรค ทั้งนี้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล

## นิยามศัพท์...มาตรา ๔

**การผดุงครรภ์** หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือ **หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด** รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์

## มาตรา ๕

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้



# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

มาตรา ๖ ให้มีสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาการพยาบาลเป็นนิติบุคคล

- ▶ องค์กรวิชาชีพกำเนิดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ (กฎหมายวิชาชีพ)
- ▶ นิติบุคคล คือ เป็นบุคคลตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ภายในขอบอำนาจหน้าที่/วัตถุประสงค์ที่ได้บัญญัติไว้  
(ปปพ. มาตรา ๖๖ และ พ.ร.บ.วิชาชีพฯ มาตรา ๗ และ ๘)
- ▶ ถูกฟ้องร้องได้ แต่จะฟ้องร้องให้ยกเลิกไม่ได้ ต้องออกกฎหมายยกเลิกเท่านั้น และต้องมีผู้แทนสภาการพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนนิติบุคคล

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๗ สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์

- (๑) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ
- (๒) ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพฯ
- (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
- (๔) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษากับประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
- (๕) ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข
- (๖) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในประเทศไทย
- (๗) ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

มาตรา ๘ สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่

- (๑) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
- (๒) สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
- (๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนวิชาชีพฯ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
- (๔) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบัน...
- (๕) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพฯ ของสถาบันการศึกษาที่จะทำการฝึกอบรมในวิชาชีพฯ

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

มาตรา ๘ สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่

- (๖) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการสอนและฝึกอบรมตาม (๔),(๕)
- (๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพฯของสถาบันต่าง ๆ
- (๘) ออกหนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ / ความชำนาญเฉพาะทาง และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพฯให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพฯ
- (๙) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

มาตรา ๙ สภาการพยาบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
- (๒) ค่าจดทะเบียนสมาชิกสามัญ ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
- (๓) ผลประโยชน์จากกิจกรรมอื่นของสภาการพยาบาลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในมาตรา ๗
- (๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการพยาบาล
- (๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

# หมวด ๑ สภาการพยาบาล

## มาตรา ๑๐

ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ  
แห่งสภาการพยาบาลและมีอำนาจหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัตินี้

คำถาม...

รู้ม่นตรึว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพฯ อย่างไร

เฉลย...

► (มาตรา ๕)

ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพฯ  
มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พ.ร.บ.วิชาชีพฯ  
ออกระเบียบ และประกาศต่างๆเพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้

► (มาตรา ๑๐)

ผู้ดำรงตำแหน่งสถานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล  
มีอำนาจหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ.วิชาชีพฯ กำหนด



# หมวด ๒ สมาชิก

## มาตรา ๑๑

สภาการพยาบาลประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท

๑. สมาชิกสามัญ มาตรา ๑๑ (๑) (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)  
และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ  
พ.ศ.๒๕๔๒

๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มาตรา ๑๑ (๒)

## หมวด ๒ สมาชิก \*

มาตรา ๑๑ (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

(ข) มีความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์โดยได้รับ  
ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา หรือประกาศนียบัตร ในสาขาการ  
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ **ที่สภาการ  
พยาบาลรับรอง**

(ค) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่ง  
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

# หมวด ๒ สมาชิก

## มาตรา ๑๑

**(๑) สมาชิกสามัญ** ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ง) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

(จ) ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล

**(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์** ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาการพยาบาลเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

# หมวด ๒ สมาชิก

## มาตรา ๑๑

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาการพยาบาล  
เชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณสมบัติของสมาชิกกิตติมศักดิ์

๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. สภาการพยาบาลเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

# ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ

**พ.ศ.๒๕๔๒** กำหนดโรคที่ไม่ให้เป็นสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้

๑. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
๔. โรคจิตต่าง ๆ

# ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ

**พ.ศ.๒๕๔๒** กำหนดโรคที่ไม่ให้เป็นสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้

๖. วัณโรคในระยะอันตราย

๗. โรคคุดทะราด/โรคผิวหนังเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

๘. กามโรคในระยะที่มีฝิ่น/แผลที่ผิวหนัง

๙. โรคอื่นในระยะรุนแรงที่คณะกรรมการเห็นว่า

เป็นที่น่ารังเกียจ/เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพฯ

## ทะเบียนสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิก

- ▶ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้ว...ต้องทำคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญยื่นต่อเลขาธิการสภาฯ
- ▶ สมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตแล้ว  
สภาฯจะระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในบัตรประจำตัวสมาชิก
- ▶ บัตรประจำตัวสมาชิกมีอายุ ๕ ปีนับแต่วันออกบัตร  
กำหนดให้วันที่อนุมัติให้เป็นสมาชิกเป็นวันออกบัตร

## เมื่อสมาชิกสามัญ มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

ต้องยื่นคำขอทำบัตร...สำหรับสมาชิก  
ผู้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ พร้อมบัตรเดิมที่มีอยู่  
บัตรที่ออกให้ครั้งนี้..ใช้ได้ตลอดชีวิต  
โดยกำหนดให้วันที่อนุมัติให้มีบัตร เป็นวันออกบัตรและ  
ใช้คำว่า “ตลอดชีวิต” ในช่องวันหมดอายุ  
ทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรด้วย



# การชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

- ▶ สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงทุก ๕ ปี จนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
- ▶ ค่าบำรุง ให้ชำระในวันถัดจากวันที่ครบ ๕ ปี/ ที่สภากำหนด

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓๑ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง กำหนด ดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวสมาชิก ๑๐๐ บาท

(๒) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิก ๕๐๐ บาท

(๓) ค่าบำรุง (๕ ปี) ๕๐๐ บาท

(๔) ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเพิ่มภริยา

ในบัตรสมาชิก ฉบับละ ๑๐๐ บาท”

ค่าต่ออายุใบอนุญาต (ทุก ๕ ปี) ๕๐๐ บาท

## มาตรา ๑๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปนี้

### สิทธิของสมาชิกสามัญ มาตรา ๑๒ (๑)-(๓)

(๑) ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ขอหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร เกี่ยวกับความรู้/ความชำนาญ เฉพาะทาง/หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพฯ โดยต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับสภาการพยาบาล

(๒) เสนอความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการ พยาบาลให้คณะกรรมการพิจารณา

ร่วมกันเข้าชื่อตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสภาฯ คณะกรรมการต้องพิจารณา และแจ้งผลให้ผู้เสนอทราบโดยเร็วที่สุด

(๓) ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล

ลงสมัครรับเลือกตั้ง/รับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ

## หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มาตรา ๑๒ (๔)

(๑) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

(๒) ปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

## มาตรา ๑๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญสิ้นสุด...เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก (จากการเป็นสมาชิกสามัญ)

(๓) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ตามมาตรา ๑๑ (๑)  
ในเรื่อง...อายุ/ความรู้/ความประพฤติ/สุขภาพกาย/สุขภาพจิต

ถ้าขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๑(๑) ต้องขาดสมาชิกภาพ

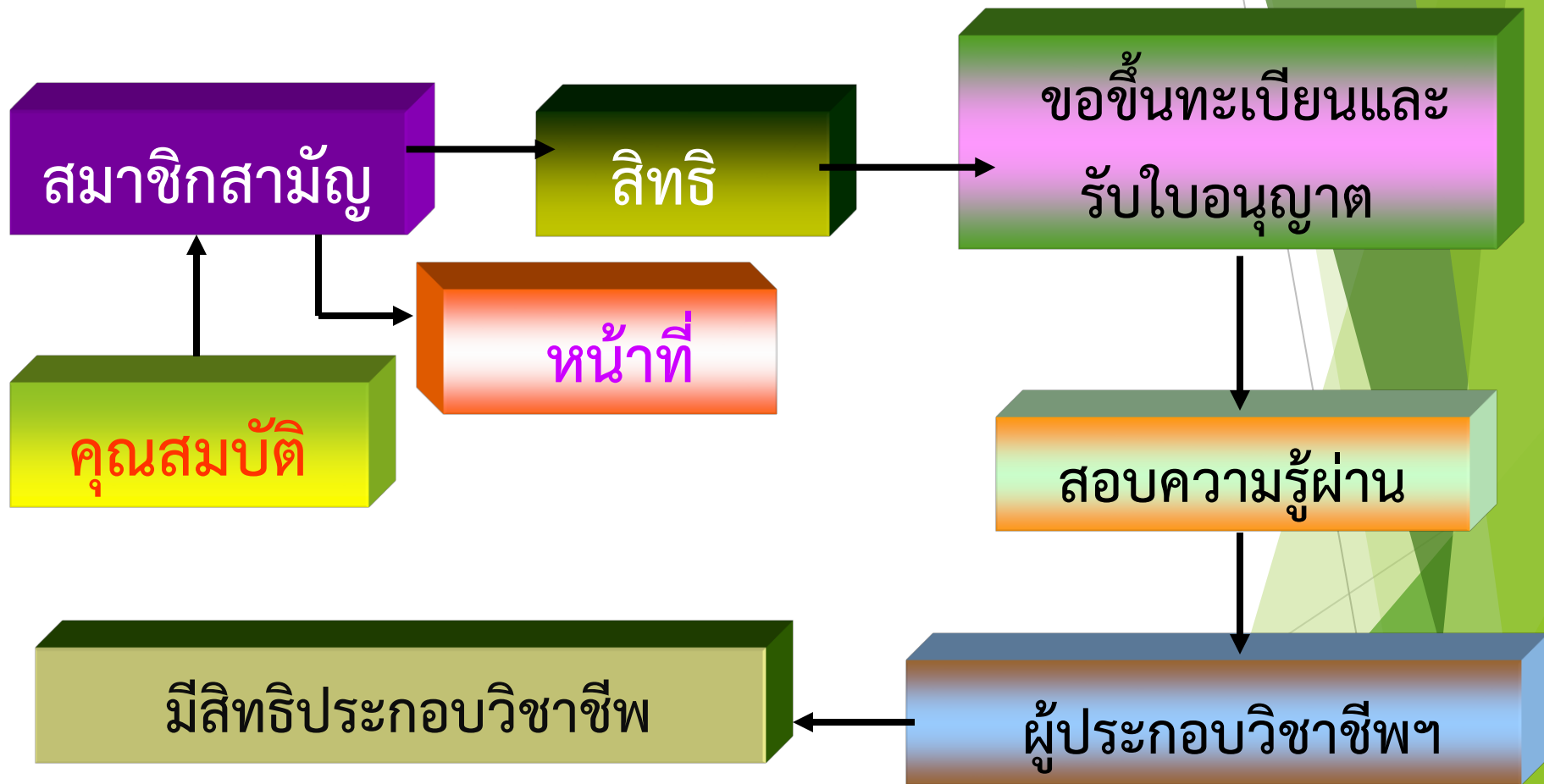
แต่ถ้าขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๑(๑)(ค) (ง) (จ) จะขาดสมาชิกภาพ/ไม่  
จะต้องให้คณะกรรมการสภาฯ ลงมติ

การขาดจากสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ  
มีผลทางกฎหมายอย่างไร ?

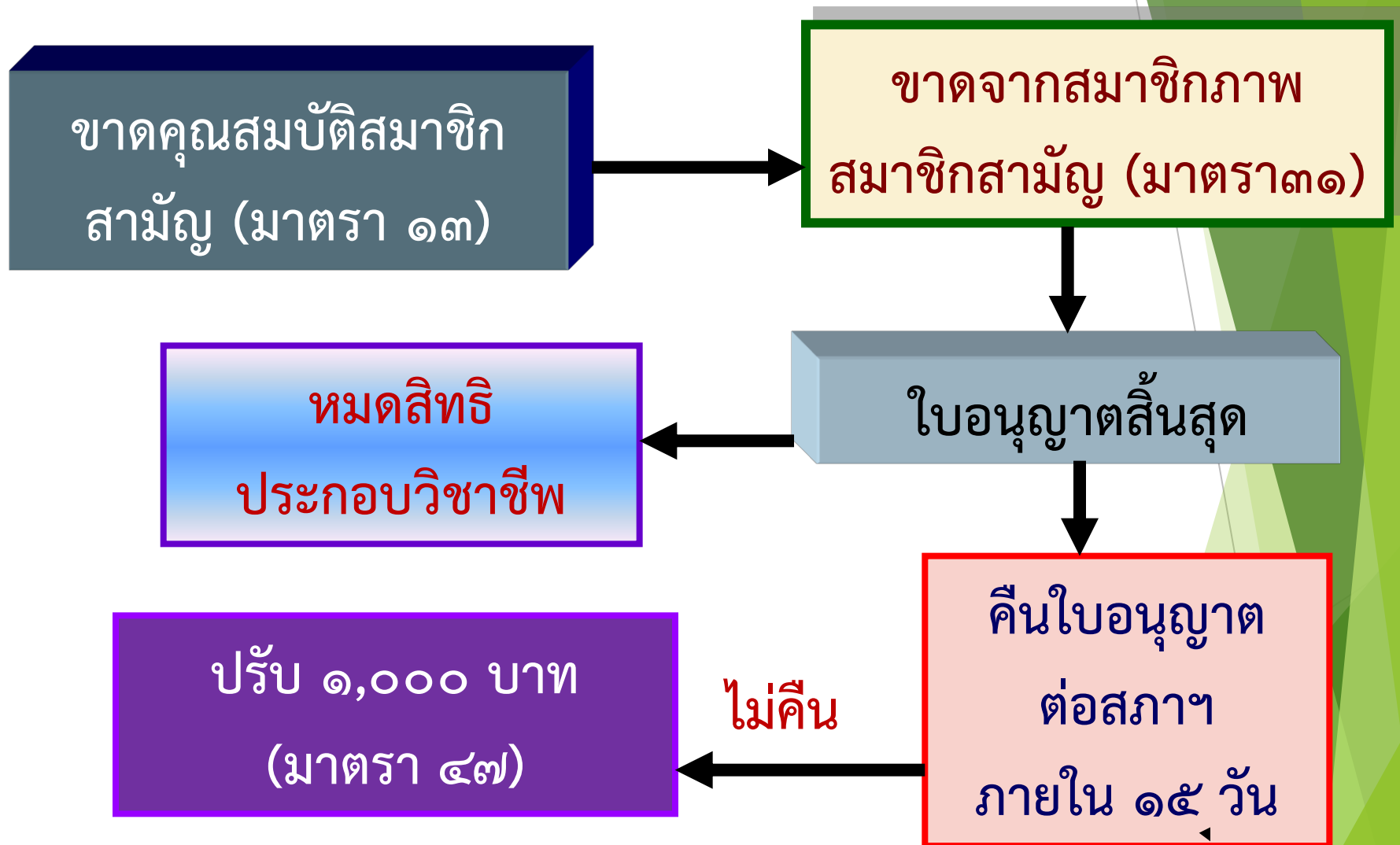
## การขาดจากสมาชิกภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ มีผลทางกฎหมายอย่างไร?

๑. สิทธิจากการเป็นสมาชิกสามัญสิ้นสุดลง
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลง  
จึงไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
๓. ต้องส่งใบอนุญาตคืนต่อเลขาธิการภายใน ๑๕ วัน  
นับแต่วันทราบการขาดสมาชิกภาพ

# ขั้นตอนการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์



# ความเชื่อมโยง...มาตรา ๑๓,๓๑,๔๗



# หมวด ๓ คณะกรรมการ

**มาตรา ๑๔** คณะกรรมการประจำ มี ๒ กลุ่ม คือ

-กลุ่มที่มาจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ๑๖ คน

-กลุ่มที่มาจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสามัญ ๑๖ คน

(เลขาธิการ...ซึ่งมาจากสมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติของกรรมการ ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ ๑ คน)

**มาตรา ๑๕** กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการแต่งตั้งจากสมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ

จำนวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของคกก.=๘ คน ดำรงตำแหน่งตามวาระคกก.ที่แต่งตั้ง



## จำนวนคณะกรรมการสภาการพยาบาล มาตรา ๑๔

การแต่งตั้ง ๑๖ คน + การเลือกตั้ง ๑๖ คน

กรณี ๑ นายกสภาฯ เลือกจากกรรมการด้วยกันมาเป็นเลขาธิการ

กรณี ๒ นายกสภาฯ เลือกจากสมาชิกสามัญคนอื่นๆนอกคณะกรรมการ  
สมาชิกสามัญดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตาม ม.๑๘



คณะกรรมการชุดนี้

๓๒ หรือ ๓๓ คน

# ตำแหน่งในคณะกรรมการ มาตรา ๑๖

นายกสภาการพยาบาล ๑ คน

อุปนายก ๒ คน (คนที่ ๑ และ คนที่ ๒)

ให้นายกสภาการพยาบาล...เลือก

สมาชิกสามัญ (ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘) = เลขาธิการ ๑ คน

กรรมการ = รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เภรณญิก

อย่างละ ๑ คน

คนอื่นๆนอกจากนี้เป็นการ

## เลขาธิการ ๑ คน

### ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘

กรรมการ...ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
- (๒) ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
- (๓) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

**\*\*\*คุณสมบัติข้อ ๑-๓ ไม่ใช้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข+กรรมการที่ปรึกษา**

นายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

อุปนายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

เลขาธิการ คือ ใคร ???

## นายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

๑. กรรมการสภาฯที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ (มาตรา ๑๖)
๒. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาฯให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิชาชีพฯ หรือ ตามมติ คกก. (มาตรา ๒๓)
๓. เป็นผู้แทนสภาฯในกิจการต่างๆ และเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ (มาตรา ๒๓)
๔. มอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้ (มาตรา ๒๓)

# อุปนายกสภาการพยาบาล คือ ใคร ?

๑. กรรมการสภาฯที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่ง ~~นายกสภาฯ~~ (มาตรา ๑๖)

<sup>อุปนายก</sup>

๒. อุปนายกสภาฯคนที่หนึ่ง...เป็นผู้ช่วยนายกสภาฯในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาฯตามที่มอบหมาย และเป็นผู้กระทำการแทนเมื่อนายกสภาฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๓)

๓. อุปนายกสภาฯคนที่สอง...เป็นผู้ช่วยนายกสภาฯในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกสภาฯตามที่มอบหมายและเป็นผู้กระทำการแทน เมื่อทั้งนายกสภาฯ และอุปนายกสภาฯคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (มาตรา ๒๓)

## เลขาธิการ คือ ใคร ??? (มาตรา ๑๖)

๑. สมาชิกสามัญ...ผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา ๑๘
๒. นายกสภาฯเลือกมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๓. เป็นกรรมการ และทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
๔. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
๕. ถูกนายกสภาฯ ถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ โดยคณะกรรมการต้องเห็นชอบ

## เลขาธิการ...มีอำนาจหน้าที่ (มาตรา ๒๓)

- (ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สภาการพยาบาลทุกระดับ
- (ข) ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภาการพยาบาล
- (ค) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพฯ และทะเบียนอื่นๆ
- (ง) ควบคุม ดูแล ทรัพย์สินของสภาการพยาบาล
- (จ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ



## มาตรา ๒๓

**รองเลขาธิการ...**เป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่มอบหมาย และเป็นผู้กระทำการแทนเมื่อเลขาธิการไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**ประชาสัมพันธ์...**หน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เผยแพร่กิจการของสภาฯ ให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข

**เหรียญก...**หน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชีการเงิน และการงบประมาณของสภาการพยาบาล

# คุณสมบัติของกรรมการสภาการพยาบาล???

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙

๑. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

๒. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

๓. ต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๔. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

๕. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเกิน ๒ วาระ

\*\*\* บัณฑิตประจำตัวสมาชิกสามัญ...ต้องไม่หมดอายุ

\*\*\* ต้องไม่ใช่...ผู้มีส่วนรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง

## มาตรา ๒๐

การพ้นตำแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ  
(ทั้งจากการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง) มีสาเหตุมาจาก...

๑. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๑๓

(ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑))

๒. ขาดคุณสมบัติของกรรมการ มาตรา ๑๘

๓. ลาออกจากการเป็นกรรมการ

## มาตรา ๒๑

การดำเนินการ...เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลง

กรณี ๑ ถ้าว่างลงไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  
ก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกสมาชิกสามัญที่มี  
คุณสมบัติของกรรมการ (ม.๑๘) ชื่นแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่  
ตำแหน่งว่างลง

ถ้าวาระกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน  
คณะกรรมการจะไม่ให้มีการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้  
กรรมการที่เข้ามาใหม่มีวาระเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่  
ของกรรมการที่ตนแทน

กรณี ๒ ถ้ากรรมการที่มาจากการเลือกตั้งว่างลง...เกินกึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการที่เหลืออยู่  
ต้องจัดให้สมาชิกสามัญเลือกกรรมการขึ้นแทนภายใน ๙๐ วันนับแต่  
วันที่ตำแหน่งว่างลงเกินกึ่งหนึ่ง

ถ้าวาระของกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน  
คณะกรรมการจะไม่ให้มีการเลือกกรรมการแทนก็ได้

กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งมาครั้งนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระ  
ที่ยังเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทนนั้น

## มาตรา ๒๒

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

๑. บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม  
คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น...
๓. ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลเพื่อปฏิบัติภายใต้  
วัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล (ก)-(ฐ)

# หมวด ๔ การดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

## มาตรา ๒๔

๑. การประชุมที่ครบองค์ประชุม คือ มีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
๒. การลงมติต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือ ต้องเป็น เสียงข้างมาก กรรมการ ๑ คน ออกเสียงได้ ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก ๑ เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
๓. มติของที่ประชุม ในกรณีให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) (ค) (ง) และ (จ) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
๔. การประชุมคณะอนุกรรมการให้นำความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

**กรณีพิเศษ...**ที่ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

๑. การให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจาก  
ขาดคุณสมบัติ ด้านความประพฤติ หรือ สุขภาพ

๒. การยืนยันมติที่คณะกรรมการได้เสนอไป แล้วสภานายกพิเศษ  
มีคำสั่งยับยั้ง โดยคณะกรรมการต้องประชุมพิจารณาอีกครั้งภายใน  
๓๐ วันนับแต่วันทราบการยับยั้ง และออกเสียงยืนยันมตินั้นด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ  
มตินั้นมีผลทางกฎหมายสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที



ถ้าคณะกรรมการมีจำนวน ๓๒ คน

๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด คือ กี่คน ?

$$2/3 \times 32 = 10.66 \times 2 = 21.32$$

ในที่ประชุมต้องมีผู้ออกเสียง ๒๒ เสียงเป็นอย่างน้อย

ถ้าคณะกรรมการมีจำนวน ๓๓ คน

๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด = ๒๒ คน

มติที่ต้องเสนอให้สภานายกพิเศษเห็นชอบก่อนจึงจะไปดำเนินการได้

๑. การออกข้อบังคับสภาการพยาบาล

(อำนาจหน้าที่ขอคณะกรรมการสภาการพยาบาล ตามมาตรา ๒๒ (๓))

๒. การกำหนดงบประมาณของสภาการพยาบาล

๓. การให้สมาชิกสามัญพ้นสมาชิกภาพ

สาเหตุจากความประพฤติ และสุขภาพ

๔. การวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ประกอบวิชาชีพถูกเพิกถอนใบอนุญาต/  
พักใช้ใบอนุญาต

## มาตรา ๒๖ เสนอมติ (๑)-(๔) ให้สภานายกพิเศษเห็นชอบ

๑. นายกสภาฯต้องเสนอมติเป็นหนังสือโดยมิชักช้า
  ๒. ถ้าสภานายกพิเศษต้องการยับยั้งมติ ต้องทำภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับมติ
  ๓. การยับยั้งมติต้องทำเป็นหนังสือ
  ๔. ถ้าไม่ยับยั้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับมติ ถือว่าให้ความเห็นชอบ แม้มิได้ทำเป็นหนังสือแจ้งว่าเห็นชอบก็ตาม
  ๕. ถ้ายับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับทราบการยับยั้ง
- ถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งคณะ ให้ดำเนินการตามมตินั้นได้

คำถาม...

อำนาจหน้าที่ของสภานายกพิเศษ???

# หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ

## การควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยกฎหมาย

- กำหนดมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา
- กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะของสถาบันการศึกษา
- วางหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
- บัญญัติให้อำนาจกับสภาวิชาชีพในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
- กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ต้องรักษจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล
- วางขั้นตอนการดำเนินการลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ประพฤติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล

## มาตรา ๒๗

ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กระทำการพยาบาล/การผดุงครรภ์/แสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)

**\*\*\*** ห้ามผู้ไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพ...ไม่ให้ทำการ  
พยาบาล/การผดุงครรภ์/ทั้งการพยาบาลและ  
การผดุงครรภ์/แม้แต่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิทำ  
(มาตรา ๒๗)

**ถ้าฝ่าฝืนต้องรับโทษ จำคุกไม่เกิน ๒ ปี/  
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๖)**

กรณียกเว้นให้ผู้มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ทำการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ได้ \*\*\*

(๑) การพยาบาล/การผดุงครรภ์ที่กระทำต่อตนเอง

(๒) การช่วยเหลือ/เยียวยาแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ตาม  
กฎหมาย/ตามธรรมเนียมจรรยา โดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน  
แต่ต้องไม่ใช่...ฉีดยา/สารใดๆเข้าร่างกาย/ให้ยาอันตราย ยา  
ควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท/ยาเสพติด  
ให้โทษ



กรณียกเว้นให้ผู้มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ทำการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ได้ \*\*\*

(๓) นักเรียน นักศึกษา/ผู้รับการฝึกอบรม  
ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ของรัฐ/ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้ง/  
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง ทั้งนี้ ในความควบคุม  
ของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกหัด/ผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบ  
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์/การพยาบาลและ  
การผดุงครรภ์

กรณียกเว้นให้ผู้มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ทำการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ได้ \*\*\*

(๔) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล  
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา/สภากาชาดไทยมอบหมายให้กระทำ  
การพยาบาล/การผดุงครรภ์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์/  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณียกเว้นให้ผู้มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ทำการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ได้ \*\*\*

(๕) ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/  
ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายว่า  
ด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น

(๖) การพยาบาล/การผดุงครรภ์ของที่ปรึกษา/  
ผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ/ผู้สอนในสถาบันการศึกษา  
ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุง  
ครรภ์/การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของต่างประเทศ  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

กรณียกเว้นให้ผู้มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ทำการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ได้ \*\*\*

(๗) บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล/  
การผดุงครรภ์ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาล การผดุงครรภ์/การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ในกรณีที่มีสาธารณภัย/เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรง

(๘) บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล  
ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุง  
ครรภ์/การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามระเบียบซึ่งรัฐมนตรี  
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

**\*\*\*ผู้ไม่มีสิทธิทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ ?**

# การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

๑. มาตรา ๒๙ -๓๒ ใน พ.ร.บ. วิชาชีพฯ
๒. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์/การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอน ๔๘ ง. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕)
๓. ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์/การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓)

# คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา พยาบาลในประเทศไทย มาตรา ๓๐,๓๑

๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญแห่งสภาการพยาบาล\*\*
๒. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพฯ โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
เทียบเท่าปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่  
คณะกรรมการสภาการพยาบาลรับรอง
๓. ต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด  
ครบทุกรายวิชา

# คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ มาตรา ๓๐,๓๑

๑. ต้องเป็นสมาชิกสามัญแห่งสภาการพยาบาล\*\*
๒. ต้องมีความรู้ในวิชาชีพฯ โดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศนั้นที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาแล้ว
๓. ถ้ามิได้มีสัญชาติไทย ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากประเทศที่ตนได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรมาแสดง จึงจะได้สิทธิสอบความรู้



# คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ มาตรา ๓๐,๓๑

๔. ถ้าผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศนั้น มีสัญชาติไทย  
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
ในประเทศที่ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ก็ได้
๕. ต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด  
ครบทุกรายวิชา

\*\*\* ข้อสอบที่ใช้ในการสอบเป็นภาษาไทย

# วิชาที่กำหนดสอบความรู้...เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. การผดุงครรภ์
๒. การพยาบาลมารดาและทารก
๓. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๔. การพยาบาลผู้ใหญ่
๕. การพยาบาลผู้สูงอายุ
๖. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
๗. การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
๘. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

## หลักเกณฑ์อื่นๆ

๑. ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
ทุกรายวิชา/ตามเกณฑ์ที่คก.ก.สภาฯกำหนด
๒. ผู้ที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาใด มีสิทธิสมัครสอบใหม่  
เฉพาะวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน หลังสอบผ่านแล้ว...ให้นำมารวมกับ  
วิชาที่สอบผ่านไว้เดิม เพื่อให้ครบทุกรายวิชาภายใน ๓ ปี  
นับแต่วันที่ประกาศผลการสอบครั้งแรก
๓. ผู้ที่สอบไม่ผ่านครบทุกรายวิชาภายใน ๓ ปี  
ต้องยื่นคำขอสมัครสอบความรู้ใหม่ทุกรายวิชา
๔. ค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๕. ค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ วิชาละ ๒๐๐ บาท

## คำถาม?

กรณีขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แล้ว**ผลการสอบ** **รายวิชาทางการผดุงครรภ์ไม่ผ่าน** จะยกเลิกไม่สอบวิชาทางการผดุงครรภ์อีก แต่จะใช้ผลการสอบเฉพาะวิชาทางการพยาบาล มาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างเดียวได้หรือไม่

## ใบอนุญาตมี ๓ ประเภท คือ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

\*\*\*แต่ละประเภท มี ๒ ชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท มีอายุ ๕ ปี

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

## การต่ออายุใบอนุญาต...

ต้องกระทำก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ  
(ต่อได้ ๑๘๐ วันก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ โดยนับอายุ  
ใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิม  
หมดอายุ)

การต่ออายุใบอนุญาตต้องแสดงถึงการพัฒนา  
ตนเองด้วยการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU)  
ให้ได้อย่างน้อย ๕๐ หน่วยกิต ภายในเวลา ๕ ปี  
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

# ในกรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้ว

ถ้าเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง**ครบ ๕๐** หน่วยกิต  
การต่ออายุใบอนุญาตต้อง**สอบความรู้ ๑** วิชา คือ วิชา  
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ถ้าเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง**ไม่ครบ ๕๐**  
**หน่วยกิต** การต่ออายุใบอนุญาตต้อง**สอบความรู้ทั้ง ๘** วิชา  
เช่นเดียวกับการสอบความรู้เมื่อขึ้นทะเบียนในครั้งแรก

การต่ออายุใบอนุญาตในกรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้ว  
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น ๒ เท่าของอัตราปกติ

## มาตรา ๓๓

สิทธิการกล่าวหา หรือ สิทธิการกล่าวโทษ

จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้น ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ

ความเสียหาย หรือ ผู้กล่าวหา หรือผู้กล่าวโทษ

รู้เรื่องการประพาศติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้นและ

รู้ตัวผู้ประพาศติผิด แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่มีการ

ประพาศติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้น



# “การประพาสติผิดจริยธรรม”

## ...การประพาสติของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็น การฝ่าฝืน/ผิดข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษา จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ใช้ บังคับอยู่ และที่จะประกาศบังคับใช้ต่อไป

หน้า ๕๖

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐

### ข้อบังคับสภาการพยาบาล

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) (ข) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการ  
สภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

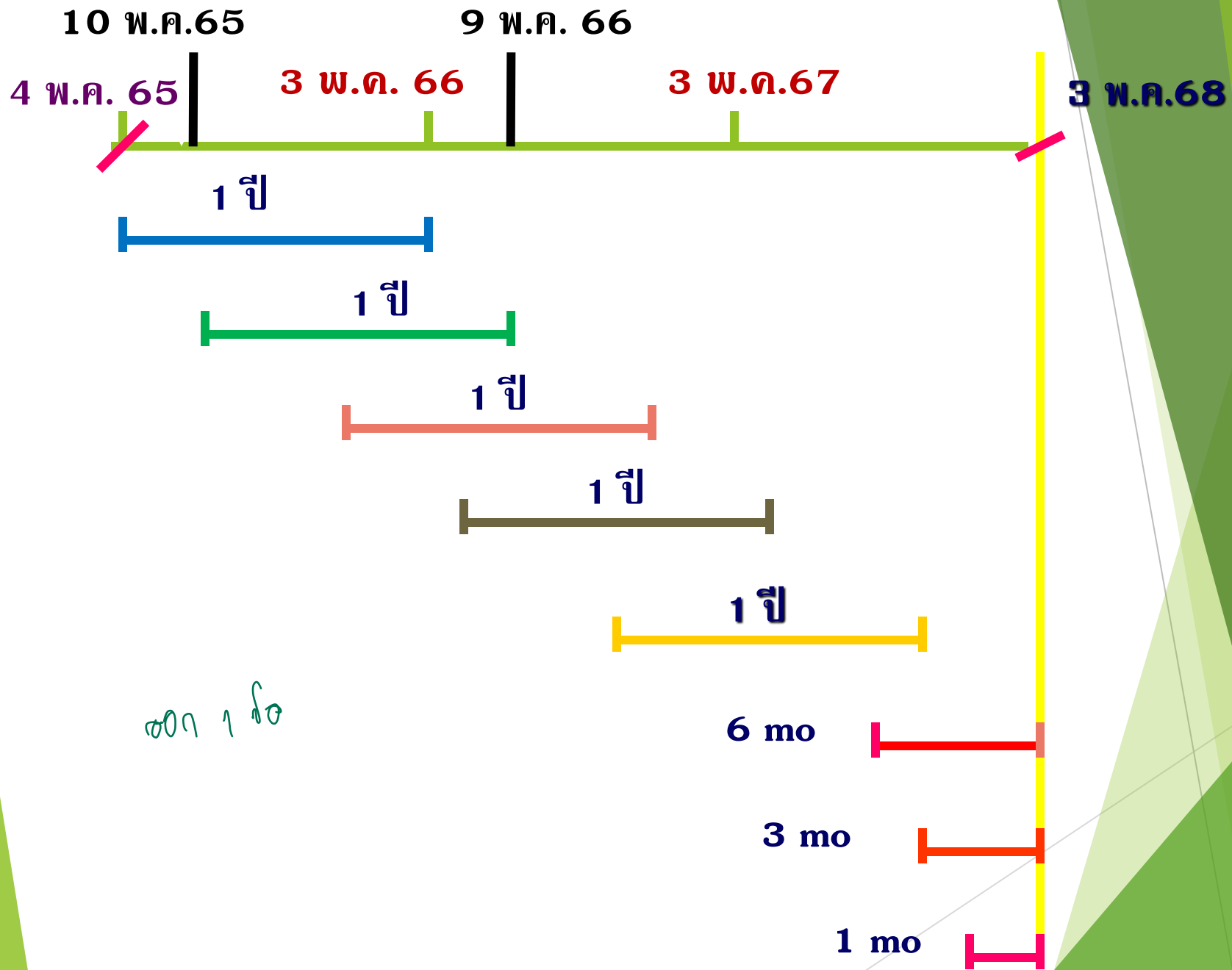
ผู้มีสิทธิดำเนินการเอาผิดผู้ประกอบการวิชาชีพที่ประพฤติผิด  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. ผู้เสียหาย หรือ ผู้แทนผู้เสียหาย **กล่าวหา**

โดยการทำหนังสือยื่นต่อสภาการพยาบาล

๒. กรรมการ **กล่าวโทษ** โดยแจ้งเรื่องเป็นหนังสือ

ต่อสภาการพยาบาล



## คณะกรรมการจริยธรรม มาตรา ๓๕

- ▶ แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ
- ▶ มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน และประธานอีก ๑ คน
- ▶ มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อให้ทราบรายละเอียดว่า...ข้อกล่าวหาเป็นมูลหรือไม่ (สืบสวน)
- ▶ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ▶ ทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ

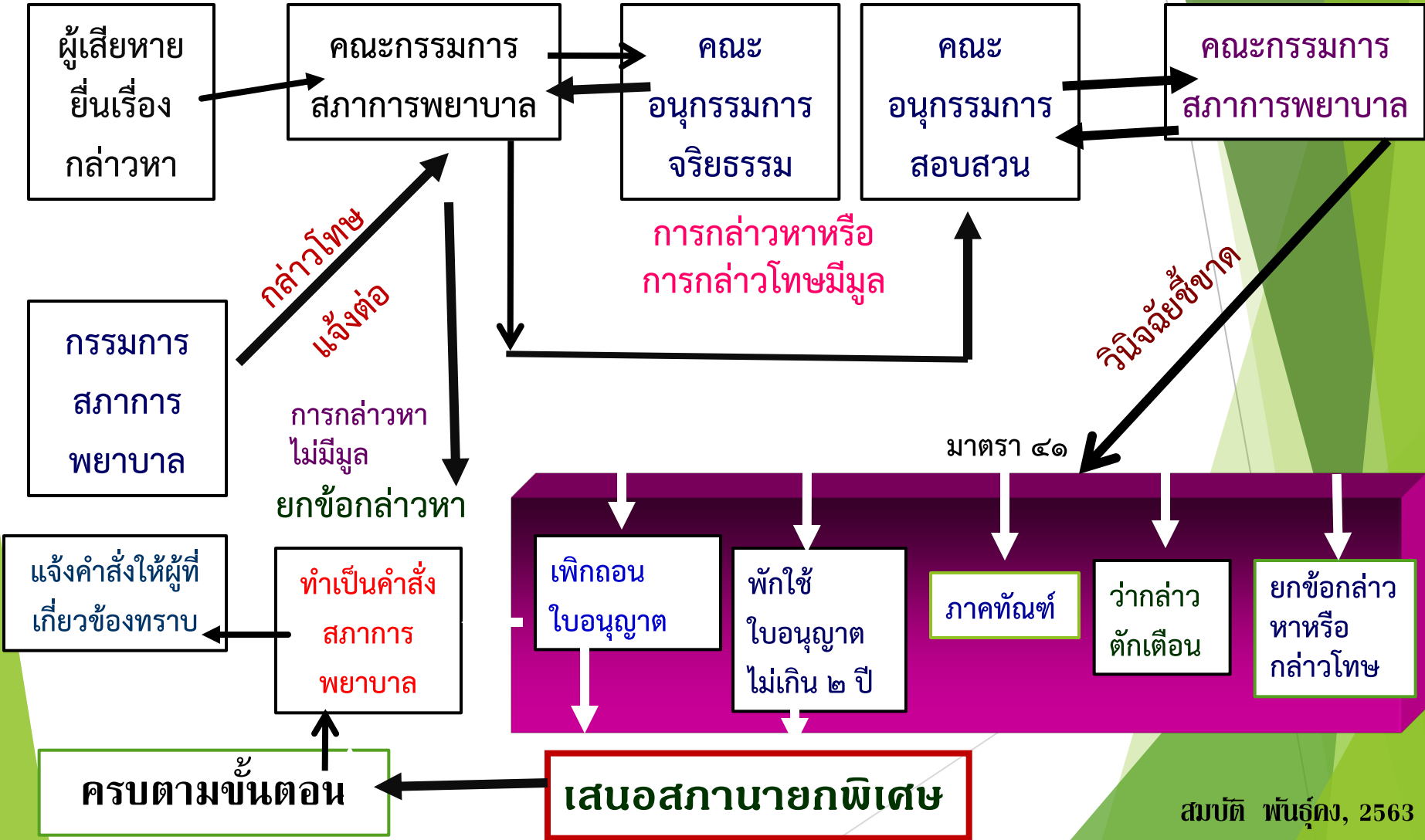
## คณะกรรมการสอบสวน มาตรา ๓๗-มาตรา ๔๐

- ▶ แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ  
มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน ประธานอีก ๑ คน
- ▶ มีหน้าที่**สอบสวน** (รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด)  
สรุปผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นว่าเป็นผิด  
ข้อบังคับใด อย่างไร และเสนอสำนวนการสอบสวน  
ต่อคณะ ก.ก.สภาฯ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
- ▶ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

**การสืบสวน** หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการไต่สวนเบื้องต้น โดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการจริยธรรม ซึ่งมีอำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ว่าข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษนั้นมีมูลหรือไม่

**การสอบสวน** หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสอบสวน ซึ่งมีอำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏว่าการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมตามข้อกล่าวหา/ข้อกล่าวโทษหรือไม่

การดำเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่  
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล



## การพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เป็นการลงโทษทางวิชาชีพ ในกรณีที่มีการประพฤติผิดจริยธรรม  
แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาลโดยการ  
วินิจฉัยชี้ขาดของ คกก.สภาฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และต้องเสนอ  
มติให้สภานายกพิเศษเห็นชอบ คำวินิจฉัยชี้ขาดให้ทำเป็นคำสั่งสภาการ  
พยาบาล และถือเป็นที่สุด

ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตมีหน้าที่ ต้องหยุดประกอบวิชาชีพทันทีนับแต่วันที่  
ทราบคำสั่งสภาการพยาบาลให้พักใช้ใบอนุญาต

ถ้าฝ่าฝืนไปประกอบวิชาชีพระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ต้องรับโทษจำคุกไม่  
เกินสองปี/ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท/ทั้งจำทั้งปรับ



## การผูกเพิกถอนใบอนุญาต

๑. เป็นการลงโทษทางวิชาชีพแก่ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาฯ โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาฯ ด้วยเสียงข้างมาก และต้องเสนอมติให้สภานายกพิเศษเห็นชอบ คำวินิจฉัยชี้ขาดต้องทำเป็นคำสั่งสภาการพยาบาล และให้ถือเป็นที่สุด
๒. เลขาธิการต้องส่งสำเนาคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต พร้อมหนังสือแจ้งไปยัง
  - ๒.๑ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นปฏิบัติงานอยู่
  - ๒.๒ หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นปฏิบัติงานอยู่

**\*\*\*หยุดประกอบวิชาชีพทันทีนับแต่วันที่ทราบคำสั่งสภาฯ**

ถ้าฝ่าฝืนไปประกอบวิชาชีพต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสองปี/ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท/  
ทั้งจำทั้งปรับ

## สิทธิของผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต **มาตรา ๔๕**

โต้แย้งคำสั่งสภาการพยาบาลให้พักใช้ใบอนุญาต  
โดยการฟ้องต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ  
แจ้งคำสั่ง

**มีสิทธิขอรับใบอนุญาตได้ใหม่เมื่อพ้น ๒ ปี**

นับแต่วันที่ถูกลงคำสั่งเพิกถอน ถ้าคณะกรรมการสภาการพยาบาล  
พิจารณาแล้วปฏิเสธการออกใบอนุญาตจะยื่นคำขอได้อีกครั้ง  
**เมื่อพ้น ๑ ปี** นับแต่วันที่ถูกปฏิเสธ ถ้าคณะกรรมการสภาฯ  
พิจารณาไม่ออกใบอนุญาตอีก ผู้นั้นหมดสิทธิขอรับใบอนุญาต  
ตลอดไป

# หมวด ๕ ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่

## พนักงานเจ้าหน้าที่ ???

แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มีอำนาจหน้าที่เข้าไปในสถานที่เพื่อ...

**มาตรา ๕ ทวิ ตรวจสอบใบอนุญาต**

**ค้น/ยึดเอกสารหลักฐาน/สิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน**

**ในการพิจารณาหรือดำเนินคดี**

\*\*\* เวลาที่กฎหมายกำหนดให้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ได้ คือ  
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลาที่สถานที่ดังกล่าวทำการ

ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร  
ประจำตัว... (ม.๔๕ ตร.)

ให้ผู้รับผิดชอบ / ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่อำนวยความสะดวก  
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.๔๕ เบญจ)

ผู้ไม่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน / ปรับไม่เกิน  
หนึ่งพันบาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๔๘ ทวิ)

สภากาการพยาบาล

<https://www.tnmc.or.th/>



## ข้อบังคับสภาการพยาบาล

5 June 2018



พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5 June 2018

9

5 June 2018



### สิทธิของผู้ป่วย

5 June 2018



พิเศษของข้าราชการพลเรือน



ขอให้โชคดีในการสอบ...นะ